第一章 導論

第一節 專利制度概述

<<問題>>何謂專利權？何謂智慧財產權？智慧財產權與其他財產權有何不同？智慧財產訴訟多是好或是壞事？

第一項 專利權之種類

美國林肯總統：「專利制度係在天才之火上，添加利益的油料」（The patent system added the fuel of interest to the fire of genius.）；專利制度猶如火上添油，具有鼓勵創新發明之重要意義[1]。

智慧財產權法律是商人法，有別於規範自然人的民法或刑法。

我國專利法規定之專利類型，有發明專利、新型專利及設計專利。

專利權	保護內容	權利期間
發明專利（發明）	■ 利用自然法則之技術思想創作（§ 21） →利用電磁原理發明電話 →在沾墨水書寫年代，創造出可連續書寫的鋼筆 ■ 物品或方法（製程及用途）均可	■ 20 年（§ 52 III） ■ 醫藥品及農藥品專利得申請再延長最長為 5 年（§ 53 II）[2] ■ 實體審查
新型專利（創作）	■ 利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作（§ 104） →將送話器與受話器分開的電話，改為合一以方便使用 →裝設有夾子的鋼筆，以利夾在衣服口袋 ■ 「方法」不得為新型專利之保護標的 ■ 與發明專利間之差異？（參見第 32 條之「一案兩請」規定）	■ 10 年（§ 114） ■ 僅有形式審查（§113），權利行使參見第 116 條及第 117 條（未提示技術報告而負損害賠償責任：智慧財產及商業法院 109 年度民專訴字第 60 號民事判決）

[1] 關於專利制度之本質及立法目的，參見李素華、張哲倫，專利之制度目的及權利本質—法院在其中之關鍵角色及功能，月旦法學，232 期，2014 年 9 月，頁 191-222；張哲倫、李素華，專利法之經濟結構—經濟分析理論對於我國專利制度運作之啟發，月旦法學，即將發表（234 期，2014 年 11 月）。

[2] 李素華（2016），我國藥品專利保護之現況與未來-從專利連結制度之研擬談起，智慧財產權月刊，216 期（2016 年 12 月）。

設計專利（新式樣專利）（設計）[3]	■ 對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求（eye-appeal）之創作（§ 121 I） ■ 俗稱的 look and feel patent →例如： --流線型電話設計，並有花紋與色彩設計 --將鋼筆改為流線型的外觀 --手機外型、面版、充電座、機座、電池、耳機、包裝盒 ■ 應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得申請設計專利（§ 121 II） ■ 設計專利擴大保護範疇（諸如空間設計、投影式介面），乃近年來我國及國際間對於產業設計保護之趨勢（參見我國設計專利審查基準修正）[4] →燈光秀、光影設計等，目前均可保護	■ 於 2019 年 11 月 1 日由 12 年改為 15 年（§ 135） ■ 實體審查 ■ 近年來我國設計專利審查基準修正及擴大保護標的

值得注意者為設計專利（設計權 design right）之實務發展，我國於 2013 年 1 月專利法修法新增「部分設計」及「電腦圖像」之保護，2019 年 11 月起設計專利保護期限由 12 年延長為 15 年（美歐日不乏國家之保護期限為 30 年）。日本意匠法（設計權法）公布 2020 年 4 月修法生效，擴大設計專利保護範圍與期限（申請日起算 25 年）[5]。

2020 年 11 月 1 日生效施行的設計專利實體審查基準修正內容，進一步放寬「圖像投影」設計之專利保護可能，只要在申請時有指定需使用之實體物品[6]。例如：投影於虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）之圖像投影設計。除此之外，

---

[3] 我國將設計納入專利法，且以發明、新型此等技術性研究成果之觀點來規範工業設計保護，妥適性及法規範邏輯不無檢討必要。詳細討論，參見李素華（2021），我國設計專利保護制度之檢討：以德國及歐盟立法例為比較初探，臺大法學論叢，50 卷 2 期，頁 475-551；李素華（2021），我國設計專利侵權判斷方法論之檢討：以整體觀察法及德國立法例為比較初探，臺大法學論叢，50 卷 4 期，頁 1639-172。
由於工業設計在我國是准予專利權，因此，學者及實務不乏將發明及新型專利權概念套用到設計，不無疑義，相關檢討，參見李素華（2021），設計專利權保護與權利行使-從維修免責條款之立法提案與新近訴訟案談起，專利師季刊，44 期，頁 96-121。

[4] 參見徐銘夆（2021），美國空間設計專利申請暨審查介紹-兼論 Apple Store 是訥設計專利布局實務，萬國法律，238 期，頁 15-46。

[5] http://www.c-patent.com.tw/news/369.

[6] 設計專利在申請時需指定使用之物品，但日後之權利範圍是否限於所指定物品，不無檢討空間。我國將工業設計納入專利權保護之妥適性，亦有檢討空間，詳見李素華（2021），我國設計專利制度之檢討：以德國及歐盟立法例為比較初探，臺大法學論叢，50 卷 2 期，頁 475-551；李素華（2021），我國設計專利侵權判斷方法論之檢討：以整體觀察法及德國立法例為比較初探，臺大法學論叢，50 卷 4 期，頁 1639-172；李素華（2021 年 8 月），智慧財產權與公平交易法關於產業設計之保護，萬國法律，238 期，頁 2-14。

該次之基準修正，亦明定「建築物、橋樑或室內空間設計」亦屬於設計所應用之物品，得作為設計專利權之保護標的[7]。2024 年歐盟設計保護制度大幅翻修，智慧局於 2025 年間亦開始進行設計專利修法事宜。

產業設計保護對於商業活動有一定重要性，觀察我國專利侵權訴訟，設計專利侵權訴訟之原告勝訴率可能高於發明及新型專利。

國外之設計專利侵權訴訟案，亦不乏影響產業興衰獲准與巨額損害賠償者，例如：2012 年 6 月蘋果公司針對 MacBook Air 筆記型電腦側邊的水滴型設計（wedge design），在美國獲准範圍甚廣的設計專利權後，採用類似設計之筆記型電腦，包括 Intel 的 UntraBook 不得不退出市場[8]。2018 年落幕之蘋果與三星公司設計專利侵權案（*Samsung Electronics Co., Ltd., et al. v. Apple Inc.*），美國法院准予高達 5.39 億美元之損害賠償數額[9]。國內外關於設計專利之產業實務發展，值得關注。

國際間關於專利權之種類有不同的立法。易言之，除美國以外，多數國家之專利制度下，專利權種類分為發明專利（invention patent; Patent）、新型專利（小發明，utility model, littlee patent; Gebrauchsmuster）及設計專利（工業設計、外觀專利，design patent; Geschmacksmuster）。惟我國及中國係將發明專利、新型及設計專利置於單一立法例；日本、德國則是分屬不同的法律規範，但認為發明專利與新型專利構成完整的專利制度，設計專利則乃介於專利與著作權的智慧財產權制度。

美國專利法則無新型專利，其專利權之種類分為實用專利（utility patent）、植物專利（plant patent）及設計專利（design patent）[10]。實用專利相近於我國的發明專利，係指功能專利，申請功能專利的發明創作必須具有某些實用功能或價值。

美國專利法影響國際間與各國之專利法制，惟其部分內容及實務運作，略微不同於其他國家。

---

[7] 關於空間設計專利討論，參見徐銘夆（2021），美國空間設計專利申請暨審查介紹-兼論 Apple Store 是訥設計專利布局實務，萬國法律，238 期，頁 15-46。

[8] Nathan Kirsch, Apple Receives Patent For Wedge Design – Intel Ultrabooks Doomed?, June 8, 2012, https://www.legitreviews.com/apple-receives-patent-for-wedge-design-intel-ultrabooks-doomed_13365.

[9] 2016 年間蘋果公司對三星公司起訴主張之智慧型手機外觀設計侵權爭議，美國最高法院（137 S. Ct. 429 (2016)）雖廢棄二審以整機計算之 3.99 億美元損害賠償判決，並認為美國專利法第 289 條設計專利權侵害之損害賠償計算，未必要以完整的專利物品為基礎，應依個案事實而定。惟 2018 年間加州北區地方法院（US District Court for the Northern District of California）陪審團（Jury）裁定之損害賠償數額，仍高達 5.39 億美元。

[10] 美國植物專利規定於專利法第 161 條至第 164 條；新式樣專利規定於專利法第 171 條以下。關於美國新式樣專利之標的、非顯而易見性及專利保護內容討論，參見 MILLS/HIGHLEY/REILY, PATENT LAW BASICS, 2005, § 6:10 *et seq*., p. 6-36 *et seq*.

近十餘年來美國專利法修正、眾所矚目的「先發明主義改為先申請主義」，乃 2013 年 3 月 16 日生效[11]之 AIA 修法（Leahsy-Smith America Invents Act，一般稱為 AIA），增刪諸多重要制度，包括不再明文規定採行「先發明主義」。

美國 AIA 修法後對專利制度之重大影響，乃於 USPTO 建立 PTAB 制度（Patent Trial and Appeal Board），其係由原有之專利訴願暨衝突委員會（Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI）改制而成，於 2012 年 9 月 16 日開始生效，除了執行 BPAI 原有業務外，亦負責多方複審（Inter Partes Review, IPR）程序及領證後複審（Post-Grant Review, PGR）程序。

第二項 國內外近年來之專利法發展

近二、三十年以來，專利制度在各國均有蓬勃發展，致使高度倚賴研發、上中下游分工及合作細密的科技產業不得不面對專利壁壘（patent thicket）及權利金叢林（royalty stacking）之結果。

專利制度之蓬勃發展，與美國於 1980 年率先推動技術移轉之科技立法及其他國家仿效有密切關連。另一個影響國際間專利蓬勃發展之重要原因，學者亦認為 1980 年美國最高法院在 Diamond v. Chakrabarty 案確立「太陽底下由人類所創造出的任何東西，皆具可專利性」（anything under the sun … made by man）[12]。

網際網路、電信通訊領域之專利權發展，促成電腦程式、軟體、商業方法之專利適格性、技術標準專利（standard-essential patent, SEP）近用（access）及 FRAND 條款（fair, reasonable and non-discriminatory terms）解釋等，乃專利法之重要實務問題。

在 SEP 之 FRAND 計算及其權利行使涉及之競爭法（公平法）議題外，近年來實務上衍生出以「禁訴令」（anti-suit injunction）、「禁反訴令」（anti anti-suit injunction）之管轄權事宜[13]，值得關注。2021 年底及 2025 年 5 月初分別歐盟向 WTO 提出 DSB 爭端解決聲請案，認為中國大陸的「禁訴令」措施影響歐洲國家之專利權在中國行使權利[14]。2021 年 DSB 就第一案肯認「禁訴令」措施違反 TRIPS 協定。目前仍有 WTO 受理爭議，乃中國大陸法院就 SEP 案件決定「全球」權利金數額之妥適性。

人工智慧（artifical intellectual, AI）或區塊鍊（blockchain）技術應用與發

---

[11] http://www.mondaq.com/unitedstates/article.asp?articleid=222144&print=1；美國專利法修正之列表整理，參見：http://www.mondaq.com/unitedstates/article.asp?articleid=145378&print=1.

[12] David J. Faye, *Exploitation of Research Tools in Plant Biotechnology: Access Through Application of the Experimental Use Exception (Part I)*, [2003/2004] 5 BSLR 179, at 182.

[13] 相關文章，可參見 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3937716; https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3968645.

[14] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/ip_22_7528.

展，亦為專利制度值得觀察議題之一。

專利數量蓬勃發展後之專利地痞（patent troll）問題，對於美國產業及專利訴訟有相當的負面影響，2013 年間除了國會議員提案修改專利法以約束專利地痞行為外，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）前首席法官 Judge Rader 曾在紐約時報（New York Times）撰文批評[15]，Obama 政府亦於 2013 年 6 月公布 Patent Assertion and U.S. Innovation 報告書[16]，揚言打擊專利地痞之決心。AIA 修法目的之一，即在解決專利地痞問題。

除了前述美國之 PTAB 程序近來對於專利有效性認定採取嚴格見解，有效嚇阻 NPE 濫行訴訟之行為外，美國最高法院先後針對 Mayo 案（醫療檢測方法之專利適格性）及 2014 年 6 月 *Alice Corp. v. CLS Bank International* 案（商業方法之專利適格性）[17]作成重要判決，亦對美國專利實務之專利有效性認定，產生重要影響，尤其是軟體專利[18]。

針對醫藥領域，近年來引發醫藥相關發明涉及之公共利益議題，尤其是生物技術、醫療或醫藥相關專利引發之醫藥近用（access）與公共衛生（public health）爭議[19]。南韓、我國及中國大陸陸續建立藥品專利連結制度（patent linkage，我國訂定於藥事法），希冀在鼓勵新藥研發與鼓勵學名藥提早上市間，取得平衡[20]。

關於我國專利法，2018 年起智慧局研擬修法，最重要進展乃針對專利有效性引進兩造當事人對審制度（相近於美國 PTAB 或日本 JPO 的無效審判部），此等制度改革亦包括商標權之無效程序[21]。

---

[15] Randall R. Rader & Colleen v. Chien & David Hricik, Make Patent Trolls Pay in Court, http://www.nytimes.com/2013/06/05/opinion/make-patent-trolls-pay-in-court.html?_r=0.

[16] http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf.

[17] 最高法院判決：http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf.

[18] 參見 Joseph Saltiel, Five years after Alice: five lessons learned from the treatment of software patents in litigation, WIPO Magazine, August 2019.

[19] JANICE M. MUELLER, AN INTRODUCTION TO PATENT LAW, 2006, p. 2.

[20] 相關介紹，參見李素華（2019 年 12 月），藥品研發與近用──從藥事法專利連結專章及資料專屬權談起，月旦醫事法報告，38 期，頁 7-19；李素華（2019 年 10 月），生醫產業發展的重要一哩路──西藥專利連結制度，專利師季刊，39 期，頁 10-20；李素華（2016 年 12 月），我國藥品專利保護之現況與未來-從專利連結制度之研擬談起，智慧財產權月刊，216 期，頁 5-28；李素華（2018 年 11 月），藥品專利侵權訴訟之現況與未來：從藥事法專利連結專章談起，「智慧財產法院十週年紀念之智慧財產論文集」，智慧財產法院（73-124）。

[21] 專利法修正草案第 1 稿及第 2 稿可由如下網址下載：https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-893218-b6666-1.html; https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-892151-731c8-1.html。商標法修正草案第 1 稿及第 2 稿可由如下網址下載：https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-884499-aa760-1.html; https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-893218-b6666-1.html。智慧局於不同階段研擬修法之相關資訊，均於網站公開，參見智慧局，簡併救濟層級及兩造對審之專利修法參考資料，https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/lp-862-101.html。相關文獻，參見李素華（2022

惟前揭專利法及商標法修法未能於 2023 年底完成立法程序，在立委任期屆至及會期不連續之制度下，此等重要及符合國際趨勢之修法短時間內應無修正通過可能。配合專利商標之對審制度修法，司法院同步修正智慧財產案件審理法，並於 2023 年 1 月完成三讀[22]，此次修正，乃 2008 年智慧財產法院設立以來智慧財產權領域最重要修法。

第三項（發明及新型）專利制度是以文字描述發明、專利權為財產權

（發明及新型）專利制度之運作，是以文字描述發明。因此，專利權之所以會有更正程序（第 67 條參照）、有所謂的文義範圍、均等範圍（均等論、均等侵權），均與專利制度是以「文字」描述「抽象技術思想創作」有關（請與著作權法第 10-1 條之保護標的比較）。

多語語音辨識及主題語意分析方法與裝置
MULTI-LINGUAL SPEECH RECOGNITION AND THEME-SEMANTEME ANALYSIS METHOD AND DEVICE

公告號	I731493 公開 202123216
公告日	2021/06/21
公報卷期	48-18
證書號	I731493
申請號	108143854 E
申請日	2019/12/02
公報IPC	***G10L 15/22***(2006.01); ***G10L 15/02***(2006.01)
當前IPC	***G10L 15/22***(2006.01); ***G10L 15/02***(2006.01)
申請人	國立成功大學 臺南市東區大學路1號 (中華民國); NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY NO.1, DAXUE RD., EAST DIST.,TAINAN CITY,TAIWAN, R.O.C. (TW)
當前專利權人	國立成功大學; NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY
發明人	盧文祥 (中華民國); LU, WEN-HSIANG (TW); 簡君聿 (中華民國); CHIEN, CHUN-YU (TW); 沈紹全 (中華民國); SHEN, SHAO-CHUAN (TW); 葉威呈 (中華民國); YEH, WEI-CHENG (TW)

年 1 月)，初探專利法修正草案之兩造對審制，月旦法學雜誌，320 期，頁 25-42；沈宗倫（2022 年 1 月)，我國專利權無效雙軌制之互動與調和，月旦法學雜誌，320 期，頁 43-60；專利師季刊於 2021 年 4 月第 45 期有此議題之專題文章。

[22] 條文下載：https://www.lawbank.com.tw/news/NewsContent.aspx?nid=189910.00.

專利範圍

1.一種多語語音辨識及主題語意分析方法，包含：藉由一語音辨識器依據一語音對照表，取得對應於一語音輸入訊號的一拼音字串；藉由該語音辨識器依據一多語詞彙集，判斷該拼音字串對應於多個原始詞；藉由該語音辨識器依據該多語詞彙集及該些原始詞形成一語句；藉由一語意分析器依據該語句及一主題詞彙語意關係資料集，選擇性地執行一矯正流程、執行一分析狀態判斷流程或輸出該語句；藉由該語意分析器在判斷該矯正流程成功時，輸出經矯正後的該語句；以及藉由該語意分析器在判斷該矯正流程失敗時，執行該分析狀態判斷流程以選擇性地輸出一判斷結果；其中該矯正流程包含：使用一語言辨識聲音模型以產生一混淆句集，其中該混淆句集包含多個候選句；依據該些原始詞以及該多語詞彙集，補充該混淆句集；依據該主題詞彙語意關係資料集，判斷對應的該混淆句集中的該些候選句中是否有適用者；當判斷有該適用者時，以該適用者取代該語句，且該矯正流程成功；以及當判斷無該適用者時，該矯正流程失敗。

2.如請求項1所述的多語語音辨識及主題語意分析方法，其中該語句包含一整合語言的多個轉換詞，且藉由該語意分析器依據該語句及該主題詞彙語意關係資料集，選擇性地執行該矯正流程、執行該分析狀態判斷流程或輸出該語句包含：依據該語句及該主題詞彙語意關係資料集判斷該些轉換詞的一錯誤比例；當該錯誤比例位於一第一錯誤比例範圍內時，輸出該語句；當該錯誤比例位於一第二錯誤比例範圍內時，執行該分析狀態判斷流程；以及當該錯誤比例位於一第三錯誤比例範圍內時，執行該矯正流程。

3.如請求項2所述的多語語音辨識及主題語意分析方法，其中依據該語句及該主題詞彙語意關係資料集判斷該些轉換詞的該錯誤比例包含：將該語句判斷為一或多個子句；針對每一該一或多個子句，依據該主題詞彙語意關係資料集，判斷該子句中的該些轉換詞的一同主題比例；以及依據每一該一或多個子句的該同主題比例取得該錯誤比例。

4.如請求項2所述的多語語音辨識及主題語意分析方法，其中藉由該語意分析器依據該語句及該主題詞彙語意關係資料集，選擇性地執行該矯正流程、執行該分析狀態判斷流程或輸出該語句更包含：從多個既存主題詞彙語意關係資料集中選擇一者作為該主題詞彙語意關係資料集，其中每一該些既存主題詞彙語意關係資料集對應於不同語言，且該主題詞彙語意關係資料集對應於該整合語言。

5.如請求項1所述的多語語音辨識及主題語意分析方法，其中該分析狀態判斷流程包含：判斷藉由該語音辨識器依據該多語詞彙集判斷該拼音字串對應於該些原始詞的執行次數是否超過一預設值；當該執行次數未超過該預設值時，指示該語音辨識器重新依據該多語詞彙集判斷該拼音字串對應於其他多個原始詞，並將該執行次數加1；以及當該執行次數超過該預設值時，輸出一失敗提示或一語音輸入要求。

書目　參考文獻　專利範圍　詳細說明　符號說明

【技術領域】

本發明係關於一種語音辨識方法，特別係一種多語語音辨識方法。

【先前技術】

語音辨識技術的目標在於將人類的語音內容轉換為相應的語句，其應用廣泛，包含語音撥號、語音導航、室內裝置控制、聽寫資料記錄等。隨著全球化的發展，不同國籍人士間的互動日漸頻繁，在對話當中時常會有混合多種語言之表達方式，因此多種語言之語音辨識裝置的需求也日益增加。除了多種語言的挑戰，使用者不夠精確的發音也會導致裝置取得之轉換語句結果並不符於使用者欲表達之語意。

【發明內容】

鑒於上述，本發明提供一種多語語音辨識及主題語意分析方法與裝置。

依據本發明一實施例的多語語音辨識及主題語意分析方法，包含藉由語音辨識器執行：依據語音對照表取得對應於語音輸入訊號的拼音字串，依據多語詞彙集判斷該拼音字串對應於多個原始詞，並依據多語詞彙集及所述多個原始詞形成一語句，且包含藉由語意分析器執行：依據語句及主題詞彙語意關係資料集選擇性地執行矯正流程、執行分析狀態判斷流程或輸出語句，在判斷矯正流程成功時，輸出經矯正後的該語句，而在判斷矯正流程失敗時，執行分析狀態判斷流程以選擇性地輸出判斷結果。

依據本發明一實施例的多語語音辨識及主題語意分析裝置，包含語音輸入介面、輸出介面及處理器。語音輸入介面用於接收語音輸入訊號。輸出介面用於輸出語句、經矯正後的語句或判斷結果。處理器連接於語音輸入介面及輸出介面，且包含彼此連接的語音辨識器及語意分析器。語音辨識器用於依據語音對照表取得對應於語音輸入訊號的拼音字串，依據多語詞彙集判斷該拼音字串對應於多個原始詞，依據多語詞彙集及所述多個原始詞形成語句。語意分析器用於依據語句及主題詞彙語意關係資料集選擇性地執行矯正流程、執行分析狀態判斷流程或輸出語句，在判斷矯正流程成功時，輸出經矯正後的該語句，而在判斷矯正流程失敗時，執行分析狀態判斷流程以選擇性地輸出判斷結果。

簡圖　全部圖式　100%

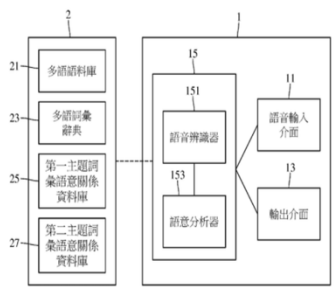


圖 1






因此，申請專利範圍（專利權範圍）之解釋，需注意有詞不達意、文字使用之侷限、以文字描述抽象技術思想創作之困難。

專利權範圍解釋，必須從專利文件之整體（context）去探求真意，由以下例子即可理解，文字使用及理解上之侷限，更何況是以為字描述「發明」、定義「技術」。

學生：「老師，您教的都是沒有用的東西！」

老師：「ㄟ，不能妄自菲薄，不許你們這麼說自己」。

另外，專利制度運作是將技術資訊公開，准予之專利權則為財產權，可作為交易標的。

專利名稱	肉串結構
公告日	2005/10/11
證書號	M277276
申請日	2005/06/14
申請號	094209931
國際分類號/IPC	***A23L-001/064***(2006.01);***A23L-001/31***(2006.01); (IPC 1-7) : A23L-001/064;A23L-001/31
公報卷期	32-29
發明人	林政緯
申請人	林政緯 臺東縣臺東市開封街369號10樓之3
代理人	謝宗穎;王雲平
摘要	一種肉串結構包括有一籤棒、至少一串插於該籤棒上的蔬果素材及一捲繞於該蔬果素材的外圍的肉片。本創作改善先前烤肉以肉類、海鮮為主，導致纖維質攝取不足的缺點。其中包裹於肉片內的蔬果素材不僅可以降低烤肉對健康造成的不良影響，並且可以增加整體食用的口感，在良好的口感下享受健康的烤肉。
詳細說明	本創作係有關一種肉串結構，尤指一種結合有蔬果的肉串，其可以提供富有植物纖維的食用肉串。 每逢佳節，烤肉似乎是全民共同的活動，但烤肉往往會在不知覺中吃進了過多的肉類或燻烤食物，因此隱藏了許多健康上的問題是值得民眾去注意的。 一般人對炭烤食物總感覺既期待又怕受傷害。因為食物經過燒烤，會散發出香味並增加可口性，是所有烹調法中最能呈現食物美味的，這是因為燒烤將水分蒸發，使其美味濃縮，遠勝於水煮的清淡無味。但是另一方面也擔心烤肉餐難免不均衡，或是燒烤食物有致癌之危險。

為著健康著想，一般通常是建議多配合食用蔬菜，然而因著蔬菜的味道較淡而無味，總是不會被多加選擇。其中相關技術有如已公告於民國91年5月1日公告編號485757的『米香腸』，其揭示一種將碎肉灌入可食用薄膜中為一小肉腸完整造型，外再灌上糯米及覆套上可食用薄膜，為一大米腸內有小肉腸之完整結合造型。或者是將糯米灌入可食用薄膜中，外再灌上碎肉及覆套上可食用薄膜，為一大肉腸內有小米腸之完整結合造型。

然而上述技術在營養均衡上仍嫌不足，是以，怎麼能在食用肉串時兼顧營養均衡，乃是可待加以改善者。

本創作之主要目的係提供一種肉串結構，在於降低食用肉串時肉類所佔的比重，並且提高蔬果素材的比重，不僅可以降低烤肉對健康造成的不良影響，並且可以增加整體食用的口感，在良好的口感下享受健康的烤肉。

為達上述之目的，本創作之一種肉串結構，包括一籤棒；至少一蔬果素材，其串插於該籤棒上；及一肉片，其捲繞於該蔬果素材的外圍。

茲配合圖式將本創作之較佳實施例詳細說明如下，但是此等說明僅係用來說明本創作，而非對本創作的權利範圍作任何的限制。

請參閱第一圖，為本創作之肉串結構的立體分解圖。本創作提供一種肉串結構1，其包括有一籤棒10、至少一蔬果素材12、14乃串插於該籤棒10上、及一肉片16乃捲繞於該蔬果素材的外圍。

本實施例中該籤棒10可以是竹籤，當然也可以是別的材質，例如金屬製的籤棒。如圖示，其中該肉片16較佳乃是長條狀，其容易捲裹且塞緊固定。然而本創作並不限制於此，該肉片也可以是別的形狀，如矩形。

本實施例中該蔬果素材是一對玉米筍12、14，並且利用其呈錐形的外形，尖端向外排列，以利於捲繞該肉片16。本創作中該蔬果素材或者如第二圖中所示的，為其他切削成條狀的蔬果素材12a、14a，例如為焚白筍…等筍類，或是馬鈴薯條、番薯條…等薯類，或是芋頭條。其中該些馬鈴薯條、番薯條及芋頭條較佳乃是切削成錐狀，藉此提供具兩尖端的蔬果素材而呈現較富有變化的外型。其中若是用條狀的薯類或芋頭，可以用機械切削材料出想要的形狀，並且可以直接切削成為較長的蔬果素材，例如具有兩根玉米筍的長度。藉此也可以省去串插二根蔬果素材的時間。

請參閱第三圖，為本創作之肉串結構的立體組合圖。本創作之肉串結構1接著捲繞該肉片16乃於該蔬果素材的外圍，其中該肉片16可以是一般的豬肉片、羊肉片、牛肉片…，或者也可以是培根肉片。該肉片16的末端可以是略為彎折，並塞入肉片的縫隙以夾緊固定。或者也可以是沾些具黏性的麵粉…等。

本創作中包裹於肉片內的蔬果素材不僅可以降低烤肉對健康造成的不良影響，並且可以增加整體食用的口感，在良好的口感下享受健康的烤肉。藉此可以改善先前烤肉以肉類、海鮮為主，導致纖維質攝取不足的缺點。

本創作的肉串結構降低食用肉串時肉類所佔的比重，並且提高蔬果素材的比重，可以均衡地攝食蔬果食物等，可以讓食用者獲取有助抗癌、有益健康的營養。

綜上所述，本創作實已符合新型專利之要件，依法提出申請。惟以上所揭露者，僅為本創作較佳實施例而已，自不能以此限定本創作之權利範圍，因此依本創作申請範圍所做之均等變化或修飾，仍屬本創作所涵蓋之範圍。尚請審查委員撥冗細審，並盼早日准予專利以勵創作，實感德便。

〔本創作〕

肉串結構・・・1、1a

籤棒・・・10

蔬果素材・・・12、14、12a、14a

肉片・・・16

第一圖：為本創作之肉串結構的立體分解圖。

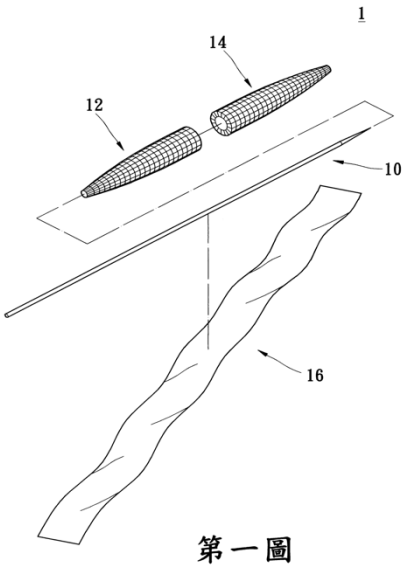
第二圖：為本創作之肉串結構另一實施例的立體分解圖。

第三圖：為本創作之肉串結構的立體組合圖。

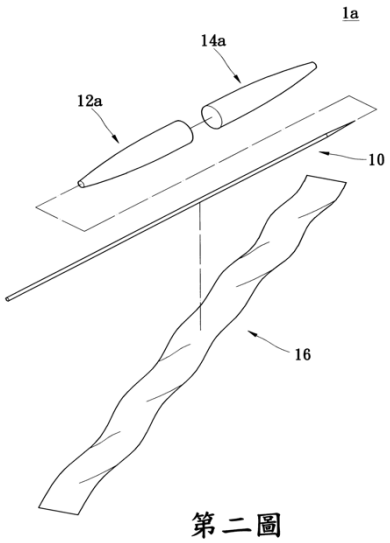
專利範圍	1.一種肉串結構,包括: 一籤棒; 至少一蔬果素材,其串插於該籤棒上;及 一肉片,其捲繞於該蔬果素材的外圍。 2.如申請專利範圍第1項所述之肉串結構,其中該籤棒為竹籤。 3.如申請專利範圍第1項所述之肉串結構,其中該蔬果素材為玉米筍。 4.如申請專利範圍第1項所述之肉串結構,其中該蔬果素材為焃白筍。 5.如申請專利範圍第1項所述之肉串結構,其中該蔬果素材為馬鈴薯條。 6.如申請專利範圍第1項所述之肉串結構,其中該蔬果素材為芋頭條。 7.如申請專利範圍第1項所述之肉串結構,其中該蔬果素材為蕃薯條。 8.如申請專利範圍第5、6、或7項所述之肉串結構,其中該蔬果素材乃呈錐狀。 9.如申請專利範圍第1項所述之肉串結構,其中該肉片為培根肉片。 圖式簡單說明: 第一圖:為本創作之肉串結構的立體分解圖。 第二圖:為本創作之肉串結構另一實施例的立體分解圖。 第三圖:為本創作之肉串結構的立體組合圖。

案件狀態	專利申請案號	狀態異動日期	案件申請日期	實體審查申請日	相關申請案號	公開號	公告號	證書號	證書型別	狀態異動資料
	094209931	20051011	20050614				M277276	M277276	新型	新型形式審查核准

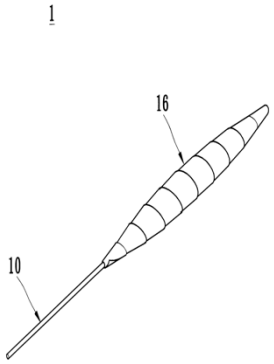
權利異動	專利申請案號	授權註記	質權註記	讓與註記	繼承註記	信託註記	異議註記	舉發註記	消滅日期	撤銷日期	專利權始日	專利權止日	年費有效日期	年費有效年次
	094209931	無	無	無	無	無	無	無			20051011	20150613	20111010	6



第一圖



第二圖



第三圖

第二節 專利法之法律架構

一、專利相關法令

除了憲法、民刑法等傳統法律領域之法令規定外，專利制度相關的法令包括：

--專利法

--專利法施行細則

--專利審查基準（智慧局網頁可下載）

--專利權期間延長核定辦法

--專利年費減免辦法

--有關專利申請之生物材料寄存辦法

--專利侵權判斷要點（2016 年 2 月智慧局頒訂）

--智慧財產案件審理法

--智慧財產案件審理法施行細則

--智慧財產案件審理細則

--法院辦理秘密保持命令作業要點

--智慧財產法院組織法

--專利師法

另外，專利保護之發明有時亦可能涉及植物品種與種苗法及積體電路電路布局保護法之規定。關於專利權行使則可能涉及公平交易法之適用，尤其是技術標準專利（standard essential patents, SEPs）與 FRAND/RAND（fai, reasonable and non-discriminatory terms）議題。

從專利制度之整體來看，除了包括專利法本身之實體法與程序（專利訴訟）外，專利授權之合約、技術鑑價、會計與稽核等議題，需要不同領域專長配合。

二、專利之公法及私法性質

專利法的大部分條文雖然是關於申請及核准程序之規定，涉及向主管機關主張之專利申請權部份，固然屬於公法的範疇，但關於專利權之性質則屬私法上的財產權，因而就專利權讓與或授權之契約關係、專利權侵害之不作為、損害賠償、不當得利及侵權行為部份，優先適用專利法之既有規定，若有欠缺者，始適用民法之各該規定[23]。

[23] 詳細討論，參見 RUDOLF KRAßER, PATENTRECHT, 2004, S. 27-32.